

1502777-74.2021.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2327243/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 21720313 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1635/21/100 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2327243 - DEL.POL.CASTILHO, 1635/21/100 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502777-74.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502777-74.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2327243/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 21720313 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1635/21/100 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2327243 - DEL.POL.CASTILHO, 1635/21/100 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra JOÃO VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas art. 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 01º de dezembro de 2021, por volta das 20h20min, na Rua Dezessete, nº 685, Jardim Nova York, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.12 e 15/18 dos presentes autos, adquiriu em outro Estado da Federação, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico: a) 35 porções de cocaína, na forma de pedra ("crack"), com peso aproximado de 6,85g; e b) 25 porções de "maconha", com peso aproximado de 77,06g, (cf. autos de constatação provisórios de fls.78/85), substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022, em decisão de fls.106/107. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fl.103.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação,

entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu o afastamento da causa de aumento, reconhecimento da confissão, aplicação do redutor legal, além de outros pedidos subsidiários. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação, afastando-se a causa de aumento. Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.06/07, boletim de ocorrência de fls.01/05, termo de depoimento de fls.08/11, termo de interrogatório de fl.12, autos de exibição e apreensão de fls.22/23, laudos periciais de fls.78/85 e 153/156), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido: Fernando Jacinto Richard Quintas, policial militar e testemunha afirmou que em patrulhamento no Bairro Nova York avistaram João Pedro, que adotou postura suspeita. Foi submetido a busca e localizou-se uma porção de maconha em sua carteira, além de R\$ 160,00. Questionado, disse que era usuário de drogas. Mas demonstrava nervosismo e olhava para a residência. Então, ele autorizou a entrada e busca domiciliar. Localizaram dentro do fogão uma sacola verde contendo 24 porções de maconha, idênticas à que estava consigo na carteira, mais 35 porções de crack. Sob o colchão havia uma folha com anotações de nomes e quantidades de entorpecentes. Não conhecia o réu dos meios policiais. O réu falou que havia começado a traficar há pouco tempo.

Anderson Cleyton Mangueira da Silva, testemunha e policial militar, confirmou a versão de seu colega de farda.

Em suma. os policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado ratificaram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos apresentada na fase investigativa, sem que seus depoimentos fossem neutralizados por reperguntas. Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que traficava há 6 dias, sendo que parte da droga era para seu uso pessoal.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese tem-se apreensão de relevante quantidade de droga, em quantidade superior ao mínimo necessário para configurar mera posse para uso pessoal. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente e a pedra de crack para consumo imediato tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, Acr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017).

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico - o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: "a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

No mais, o réu confessou os fatos no que toca à destinação das drogas ao tráfico. Entretanto, anoto caber o afastamento da causa de aumento, pois não demonstrada de forma cabal a interestadualidade, já que decorreria tão somente de confissão informal, sem maiores elementos de prova a respaldar a peculiar circunstância, anotando ainda que Três Lagoas é Comarca contígua a Castilho, e que não existem indicativos seguros de como teria se dado esta aquisição.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, sendo que a natureza da droga (crack) será utilizada para balizar a aplicação do redutor. Fica a pena no mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Entretanto, cabe a aplicação da súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, curvo-me à atual jurisprudência nacional, que ante a miríade de casos de tráfico de droga, optou pelo caminho da menor penalização da conduta, mesmo sendo tão presentes os deletérios efeitos da venda de drogas em nossa sociedade, notadamente o crack, verdadeiro flagelo social, cujas consequências danosas se refletem em diversas esferas, seja pela prática de crimes, seja pelo abandono de crianças e adolescentes filhos de usuários de tal droga que escraviza seu usuário. Também impõe à sociedade enormes custos para tratamento.

Assim, a aplicação do redutor, que a meu ver deveria ser a exceção, tornou-se a regra, praticamente automatizado, em interpretação que deixa de observar a própria Constituição da República, a qual deu tratamento bastante enfático e especial a este crime, o estabelecendo como um dos mais graves de nosso ordenamento – vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único. E, como se sabe, a interpretação das normas infralegais deveriam partir da Constituição, e não o contrário.

De toda forma, à míngua de provas mais consistentes e seguras sobre a efetiva dedicação a atividades criminosas, pois os atos infracionais são antigos e de menor gravidade, cabe a aplicação do redutor, em que pese a gravidade da conduta, sendo então aplicado o patamar mínimo, justamente por esta reprovabilidade.

Assim, reduzo a pena em 1/6, e a estabeleço em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, justamente pela natureza da substância, quantidade de pena, que supera o patamar de 4 anos, e atendendo às premissas constitucionais já estabelecidas, deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO JOÃO VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto nos arts. 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado a pena relativamente alta.

Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

À míngua de cálculo sobre o lapso de pena cumprida e dados sobre o comportamento do acusado, eventual juízo sobre a progressão de pena deve ser efetuado pelo juízo das execuções.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União ou sua inutilização (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 29 de março de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)